



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

11 במאי 2022

1540

י' באייר התשפ"ב

עמוד

הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2022 864

הצעת חוק הטיס (תיקון מס' 4), התשפ"ב-2022

תיקון סעיף 1. בחוק הטיס, התשע"א-2011' (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, בהגדרה "מפעיל אווירי" –

דבריו הסבר

לשטח הריבונות, יציאה ממנו וטיסה בו יחולו לגבי כלל כלי הטיס הפועלים בשטח, נקבע ברישאה של סעיף 173(א) כי הוראות החוק יחולו לגבי כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל וכן לגבי מפעיל אווירי של כלי טיס כאמור ואיש צוות באותו כלי טיס. בכלל זה, הוחלו הוראות פרק 7' לחוק, שעניינו "עיצום כספי", המאפשרות אכיפה של דיני הטיס באמצעות המנגנון של הטלת עיצום כספי, וכן הוראות העונשין שבסעיף 142 לחוק.

הנחה שנייה הייתה כי יש צורך להתאים את דרישות החוק לעניין רישיונות ותעודות הנדרשים מכלי הטיס, מצוות האוויר בו ומאמפעייל האוויר שלו, בכל הנוגע לזהות הרשות המוסמכת לתת רישיונות ותעודות כאמור לכלי טיס זרים. בחוק הטיס הדרישה היא לרישיון או תעודה שניתנו מאת מנהל רשות התעופה האזרחית בישראל (להלן – המנהל). ברור כי לגבי כלי טיס זרים וחברות תעופה זרות, לא ניתן ואף לא הייתה כוונה לדרוש רישיונות ותעודות ישראליות שיינתנו מאת המנהל כאמור. לכן, במסגרת סעיף 173(א) נקבעה האפשרות להפעיל בישראל כלי טיס זר עם רישיון או תעודה שנתנה מדינת הרישום או מדינת המפעיל של כלי הטיס, חלק תעודה או רישיון שנותן המנהל. ואולם הדרישות שנקבעו לגבי התאמת רישיונות ותעודות אלה לתקינה הבין-לאומית המחייבת אינן אחידות: לגבי חלקם של רישיונות ותעודות אלה (תעודת כושר טיסה, רישיון איש צוות אוויר ותעודה רפואית) נקבע כי הם צריכים להיות תואמים את התקינה הבין-לאומית המחייבת החלה, כתנאי לכך שיוכלו לשמש חלופה לתעודה הישראלית הנדרשת; לגבי אחרים (תעודת רישיון הפעלה אווירית המתיר הובלת חומרים מסוכנים) נקבע כי הם צריכים להיות "מקבילים" לתעודה הישראלית שניתנה (דרישה אשר ניתן לפרשה כעמידה, לפחות, בהוראות התקינה הבין-לאומית המחייבת שישראל החילה על עצמה); ולגבי אחרים (רישיון הפעלה אווירית ותעודת רישום) לא נקבעה כל הוראה הדורשת כי יינתנו על פי התקינה הבין-לאומית המחייבת החלה.

הנחה שלישית הייתה כי יש עניינים שבהם די להחיל על כלי הטיס הזר בהיותו בשטח ישראל את דיני מדינת הרישום, המחויבת, בהתאם לאמנה, ליישם את התקינה הבין-לאומית המחייבת באותם עניינים, ובכך תובטח רמת בטיחות מספקת. כך נקבע כי יחולו דיני מדינת הרישום לעניין חובות המפעיל האווירי להבטיח כי כלי הטיס יופעל כשהוא כשיר לטיסה, מתחזק בידיו גורם המוסמך לכך, מצויד בצויד תעופתי (ובכלל זה צויד קשר וניווט) ועומד בהוראות לעניין כושר אווירי, לעניין חובות סימון

כללי בהצעת חוק זו מוצע להסדיר שני עניינים עיקריים: ראשית, מוצע לקבוע הסדרים הנוגעים להפעלתו של כלי טיס זר הפועל בשטח ישראל (הכולל את המרחב האווירי הריבונותי מעל שטח הריבונות של ישראל). ושנית, מוצע לעדכן את כלי האכיפה הנתונים בחוק לשם אכיפת הציות להוראותיו.

לעניין כלי טיס זרים, מוצע בהצעת חוק זו לקבוע את הסדרי ההחלה של הוראות שונות בחוק הטיס, התשע"א-2011' (להלן – החוק או חוק הטיס), על כלי טיס זר הפועל בשטח ישראל. זאת, באופן התואם את תפיסות היסוד של אמנת התעופה האזרחית הבין-לאומית שנחתמה בשיקגו ביום כ"א בכסלו התש"ה (7 בדצמבר 1944) שישראל צד לה (להלן – האמנה או אמנת שיקגו), לרבות הנספחים לאמנה האמורה.

ביום, סעיף 173 לחוק מאפשר הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל גם אם אינו עומד בהוראות האמנה ובתקינה בין-לאומית מחייבת שקבע ארגון התעופה האזרחית הבין-לאומית (להלן – ICAO) בנספחי האמנה. הדבר מהווה פער בטיחותי וכן נמצא בסתירה לתפיסות היסוד של האמנה. כך אחד הכללים הבסיסיים באמנת שיקגו הנובע מסעיף 1 (sovereignty) וסעיף 11 (Applicability of air regulations) לאמנה הוא כי כלי טיס מחויב לפעול בהתאם לדיני הטיס של כל מדינה שבשטחה הוא מופעל. לצד זאת, מכירה האמנה בכך שהמשמעות של החלת עשרות מנגנוני אסדרה (רגולציה) מקבילים לגבי כל כלי טיס המופעל בתעופה בין-לאומית (כמספר המדינות שבשטחן הוא מופעל), היא בלתי סבירה מבחינת עלויות ואף בלתי מעשית. בהתאם, במסגרת האמנה הוסמך ה-ICAO לקבוע, במסגרת הנספחים לאמנה, תקינה בסיסית בין-לאומית אחידה בנושאי בטיחות, סדירות ויעילות התעופה האזרחית. כך, מתאפשר לכל מדינה שהיא צד לאמנה (להלן – מדינה חברה) להסתמך על חלק מפעולות האסדרה שערכה מדינה חברה אחרת (למשל לעניין מתן תעודות כושר טיסה, רישיון הפעלה אווירית, רישיון עובד טיס וכדומה). ובכך מוסקרים חסמים ליעילות וסדירות התעופה האזרחית הבין-לאומית, מבלי להתפשר על בטיחותה.

האסדרה החלה בישראל כיום על כלי טיס זרים קבועה כאמור בסעיף 173 לחוק הטיס.

הנחת יסוד ראשונה בבסיסו של סעיף זה הייתה כי שמירת בטיחות הטיסה מחייבת החלה של כלל הוראות החוק על כלי טיס זרים; לפיכך ובהתאם לסעיף 11 לאמנה, הקובע כי חוקי מדינה חברה הנוגעים לבניית כלי טיס

¹ ס"ח התשע"א, עמ' 830; ס"ח התשע"ה, עמ' 1263.

ד ב ר י ה ס ב ר

ובכלל זה ישראל. הפיקוח על כלי הטיס מתבצע בעודו עומד ברחבת החניה של שדה התעופה בין טיסות, ומכאן שם תוכנית הפיקוח. פיקוח זה מכון, בעיקר, לבדיקת עמידת כלי טיס זרים וצוותיהם בתקינה הבין-לאומית המחייבת החלה לגביהם, בדרך כלל על פי ממצאים מוגדרים מראש.

ואולם במטרה לאפשר גם יכולת אכיפה ישראלית עצמאית לגבי הפרות חמורות יותר (למשל, פעולה בלא הרישיונות והתעודות התעופתיים הבסיסיים הנדרשים על פי האמנה, או בניגוד לתנאיהם), מוצע לקבוע עבירה פלילית וכן הפרה מינהלית החשופה להטלת עיצום כספי, המקבילות לעבירה ולהפרה של הפעלת כלי טיס ישראלי באותן נסיבות. עם זאת, מוצע כי בהקשר זה תינקט האכיפה כלפי המפעיל האווירי ולא כלפי איש הצוות (בדומה להוראת סעיף 173(א)(15) לחוק כיום). זאת, לנוכח תפיסת המפעיל האווירי כנושא באחריות הכוללת לבטיחות ההפעלה ובטיחות כלי הטיס (סעיף 78 לחוק), והציפייה כי האכיפה כלפי איש הצוות עצמו תינקט על ידי מדינת הרישום של כלי הטיס.

בהקשר זה יצוין כי לצד הוראות האכיפה האמורות יחול סעיף 79 לחוק המאפשר קרקוע של כלי טיס בנסיבות של מסוכנות ממשית, עד לתיקון ליקויים.

במקרים שבהם לא חלה תקינה בין-לאומית מחייבת (בהפעלות פנים-ארציות במהותן) מוצע לקבוע כי האכיפה תהיה באותם כלים (עונשין ועיצום כספי) החלים בעניין של הפעלת כלי טיס ישראלי.

נוסף על קביעת ההסדרים הנוגעים להפעלתו של כלי טיס זר בשטח ישראל כאמור לעיל, מוצע בהצעת חוק זו לעדכן את כלי האכיפה הנתונים בחוק לשם אכיפת הציות להוראותיו. פעילות התעופה האזרחית היא פעילות "מאוסדרת" והעוסקים בתחום, רובם ככולם, נדרשים לרמת מקצועיות גבוהה, בשל הסיכונים המובנים בפעילות זאת. בהתאם לכך, חוק הטיס הוא חוק אסדרתי (רגולטורי) במהותו – הוא מהווה בסיס לאסדרת פעילות התעופה האזרחית בישראל ולעניין כלי טיס ישראליים – בכל מקום שבו הם נמצאים, ותכליתו להבטיח את בטיחות התעופה האזרחית וסדירות ויעילות התעבורה האווירית. האסדרה מבוצעת באמצעות קביעת כללים החלים על הפעילות התעופתית במסגרת התקנות שהותקנו מכוח החוק והוראות התעבורה האווירית שנקבעו לפי סעיפים 82 ו-92 לחוק, ובאמצעות קביעת מנגנוני רישוי רבים ומקיפים וביצוע פיקוח ואכיפה מינהלית בידי רשות התעופה האזרחית.

ככלל, מדובר באסדרה "טכנית" במהותה, בנושאים מקצועיים מובהקים, הנוגעת לכלל תחומי ההפעלה, ומבוססת בעיקרה על התקינה של ICAO, שישראל מחויבת ליישמה במסגרת דיני הטיס בהתאם לאמנת שיקגו, אך לצד זאת נדרשת גם אסדרה שאין מקורה בתקינה האמורה, למשל בתחומי הפעלה שהם מקומיים במהותם, כגון

כלי הטיס הזר בסימני לאומיות ורישום וסימונים נוספים, ולעניין דרישות בנוגע לתפקידים ולמספר אנשי הצוות שחייבים לאיש את כלי הטיס הזר. בהקשר הזה יצוין כי בהוראות החוק לא נקבע באופן מפורש כי דיני מדינת הרישום בעניינים האמורים צריכים להתאים לתקינה הבין-לאומית המחייבת החלה. ואולם קיימת תופעה שאינה שולית בממדיה, של יישום חלקי של הוראות התקינה הבין-לאומית המחייבת על ידי המדינות החברות. על פי רוב נובע הדבר ממחדלן של המדינות החברות לעדכן את החקיקה הלאומית שלהן בקצב ובהיקף הנדרש משינויי התקינה הבין-לאומית. במצב דברים זה, שבו מדינת הרישום או מדינת המפעיל אינן מיישמות את התקינה הבין-לאומית המחייבת החלה, עלולים להיווצר פערי בטיחות לגבי הפעלתו של כלי טיס זר בישראל. לפיכך, ההסדר הקיים לפי סעיף 173 לחוק, אשר מחיל על הפעלת כלי טיס זר את הוראות חוק הטיס בהיותו בשטח ישראל, אך בד בבד מאפשר לו, בחלק מן המקרים, לעמוד בדרישות מדינת הרישום או מדינת המפעיל, לפי העניין, בלי שנקבע במפורש בהוראות החוק כי דרישות אלה צריכות לעמוד בתקינה הבין-לאומית המחייבת החלה – או בתנאים אחרים ככל שתקינה כאמור אינה חלה – אינו הסדר מספק.

לפיכך, מבקשת הצעת חוק זו להחליף את האסדרה הקיימת בסעיף 173 לחוק באסדרה מובנית ומפורטת, שתתייחס להפעלתו של כלי טיס זר בשטח ישראל, באופן מובחן בהתאם לדינים השונים החלים בעניינו. כך, מוצע לקבוע כי בהפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, כאשר קיימת תקינה בין-לאומית מחייבת רלוונטית (כאמנת שיקגו או בנספחיה), יהיה על המפעיל האווירי לעמוד באותה תקינה; ואולם כאשר לא קיימת תקינה בין-לאומית רלוונטית להפעלת כלי הטיס הזר בשטח ישראל, יידרש המפעיל האווירי לעמוד בהוראות חוק הטיס והתקנות שהותקנו לפיו, תוך שיתאפשר למנהל להכיר ברישיונות ובתעודות שניתנו בידי מדינת הרישום או מדינת המפעיל של כלי הטיס הזר, כשווי ערך לרישיונות ותעודות מאת המנהל הנדרשים לפי חוק הטיס.

עוד מוצע הסדר מובנה בעניין אכיפת הוראות החוק על הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, בין שחלה לגביו תקינה בין-לאומית מחייבת ובין שלא.

במקרים שבהם חלה תקינה בין-לאומית מחייבת, האכיפה, ככלל, אמורה להתנהל על ידי מדינת הרישום או מדינת המפעיל של כלי הטיס, לפי העניין, בהיותן נושאות באחריות הראשית לפיקוח הכללי עליו. הלכה למעשה מבוצעת האכיפה במסגרת "התוכנית האירופית לפיקוחי רחבה" (EU Ramp Inspection Program). המדובר בתוכנית אירופית שמנהלת הסוכנות האירופית לבטיחות אווירית (EASA) לפיקוח על כלי טיס זרים, שבמסגרתה מבוצע פיקוח על כלי טיס של מפעילים זרים הנוחתים בשדות התעופה של כל המדינות המשתתפות בתוכנית,

”(1) בהפעלה מסחרית הטעונה רישיון הפעלה אווירית לפי חוק זה, ולעניין כלי טיס זר – הטעונה רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית לפי אמנת המדידה המחייבות כמשמעותן בסעיף 173(א) או לפי דיני מדינת המפעיל – מי שבידו רישיון הפעלה אווירית או רישיון מקביל כאמור שניתן מאת מדינת המפעיל, לפי העניין;”

ד ב ר י ה ס ב ר

נוסף על כך, החוק כלשונו כיום נעדר הוראות המאפשרות אכיפה באמצעות עיצום כספי על אדם הפועל בלא רישיון הנדרש לפי החוק. התפיסה כיום היא כי יש מקום לטיפול באמצעות אכיפה חלופית בדרך של הטלת עיצום כספי גם לגבי פעולה בלא רישיון. זאת מאחר שמדובר בכלי אכיפה אפקטיבי, אשר מעבר לשמירת בטיחות התעופה יש לו חשיבות גם ביצירת שוויון באכיפה מול הגופים הפועלים כדון במסגרת האסדרה (המפוקחים והכפופים לאכיפה החלופית). מבחינת סיכון לבטיחות התעופה, החומרה של פעולה בלא רישיון כלל היא הגבוהה ביותר, שכן מדובר בגורם המבצע פעילות תעופתית – שהיא פעילות בעלת מורכבות טכנית גבוהה – וזאת בלי שעמידתו בתנאי הדין לקיום הפעילות ויכולתו המקצועית לביצועה בבטחה, נבחנו בידי המאסדר. לפיכך מוצע הסדר חדש שיאפשר הטלת עיצום כספי משמעותי על מי שמבצע פעילות תעופתית הטעונה רישיון, בלא רישיון, וזאת לצד העבירה הפלילית על פעולה כאמור המעוגנת כבר היום בחוק.

נוסף על כך, בהמשך, עשויה להיבחן האפשרות כי ייקבעו עבירות מינהליות, שלצידן קנס מינהלי, לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ”ו-1985, ביחס להוראות לפי חוק הטיס, במטרה לשפר את יכולת אכיפת הציות עליהן. מאחר שעשויה להיות חפיפה בין העבירות המינהליות שייקבעו לבין ההפרות שיהיה ניתן להטיל עיצום כספי בגין הפרתן – מוצע לקבוע הוראה מפורשת שתעגן את העיקרון הכללי בדבר מניעת נקיטת שני הליכי אכיפה אלה במקביל.

סעיף 1 מוצע תיקון להגדרה ”מפעיל אווירי” שבסעיף 1 לחוק. לפי פסקה (1) להגדרה, ”מפעיל אווירי” בהפעלה מסחרית הוא ”מי שבידו רישיון הפעלה אווירית”. הכוונה לרישיון הנדרש לפי סימן ג’ לפרק ב’ לחוק, שניתן בידי המנהל. הגדרה זו חסרה התייחסות לשני מקרים: האחד, לנוכח נוסחו המוצע של סעיף 173 לחוק, המבקש להחיל על כלי טיס זר המפעיל בשטח ישראל את התקינה הבין-לאומית באופן ישיר (חלק החלת ההוראות חוק הטיס), כאשר הפעלה מסחרית טעונה רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית, אשר ניתן במדינה זרה (בהתאם לאמות המידה המחייבות באמנה); והשני, כאשר ההפעלה המסחרית אינה טעונה רישיון כלל (בהתאם לתקנות שנקבעו לפי סעיף 48 לחוק). משכך מוצע להגדיר מיהו המפעיל האווירי גם במקרים אלה.

מוצע לקבוע כי בהפעלה מסחרית הטעונה רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית, יהיה המפעיל האווירי מי שבידו הרישיון המקביל שניתן לו מאת מדינת המפעיל; לגבי הפעלה מסחרית שאינה טעונה רישיון כאמור, מוצע לקבוע כי המפעיל האווירי ייחשב בעל כלי הטיס, שוכר

ביצוע עבודות אוויר, הפעלת מנחתים, הפעלת כלי רחפה וטיסנים או הפעלת כלי טיס קטנים מוטסים מרחוק בקשר עין. נוסף על כך, התקינה הבין-לאומית של ICAO מהווה בסיס לתקינת טיס בטוחה, אך קיימים הסדרים רבים שלא ”מוצאים דרך” לתקינה הבין-לאומית ומקבלים ביטוי בכל חקיקות הטיס המשמעותיות בעולם, כגון בארצות הברית, אירופה, קנדה, סינגפור וכיוצא בהן (למשל בתחום חובות ציוד לכלי טיס). מבחינת בטיחות הטיסה, פעמים רבות קיים אינטרס לעגן בתקנות מכוח חוק הטיס גם הסדרים מסוג זה.

מכיוון שכמעט כל הפרה של הוראות חוק הטיס וההוראות שנקבעו מכוחו עלולה להביא לסיכון ממשי של חיי אדם, נקבעו בחוק הטיס בעת חקיקתו, במקביל, שני כלי אכיפה עיקריים לגבי הפרה של הוראות אלה: בפרק י’ לחוק הטיס נקבע המנגנון של אכיפה חלופית, המסמיק את המנהל להטיל עיצום כספי על מרבית ההפרות של ההוראות לפי חוק הטיס, ובמקביל, בסעיף 142 לחוק הטיס, נקבעו עבירות פליליות במדרגי חומרה שונים, שדין בין שנה לבין חמש שנות מאסר. בסעיף 142(א) לחוק נקבעו כעבירות פליליות שעונשן מאסר שנה, מרבית ההפרות של ההוראות האסדרה לפי חוק הטיס (ההוראות הרגולטוריות) שבשלהן ניתן להטיל גם עיצום כספי. כלי האכיפה העיקרי להפרות של הוראות אלה הוא עיצום כספי, שכן הציבור הכפוף לאסדרה הוא ציבור מפותח, המקיים את פעילותו בכפוף לרישיונות, אישורים והיתרים, ונדרש לרמה מקצועית גבוהה לשם ביצוע הפעילות התעופתית בבטחה. לצד זאת, נקבעה אפשרות לנהל הליך פלילי במקרים מתאימים, למשל כאשר הפרה של הוראת אסדרה מובילה לתוצאה חמורה.

בפועל, ככל הידוע, עד היום לא נוהל הליך פלילי בגין העבירות לפי סעיף 142(א) לחוק. במקרים שבהם מבחינה עובדתית התגלו הפרות של הוראות האסדרה, עשה המנהל שימוש בסמכותו להטלת עיצום כספי לפי פרק י’ לחוק. במקרים החריגים שהתעוררו והצדיקו פנייה למשטרה, עמדת גורמי האכיפה הייתה כי ניהול הליך פלילי (חקירה פלילית והגשת כתב אישום) ייעשה רק כאשר התעורר בפועל סיכון ממשי לחיי אדם, ואולם במקרים כאלה ממילא רף הענישה של שנת מאסר כפי שנקבע בסעיף 142(א) לחוק הוא נמוך מדי ואינו מתאים. לפיכך נמצא כי ניהול הליך פלילי במקרים המתאימים ייעשה בהתאם לסעיף 338(2) ו-4 לחוק העונשין.

על כן, מוצע לבטל את מרבית העבירות בסעיף 142(א) לחוק שיש לגביהן סמכות מקבילה להטיל עיצום כספי, ולהותיר על כנו רק עבירות בעלות מאפייני חומרה משמעותיים, או עבירות המכוונות לציבור רחב שאינו מפותח, אשר כלי העיצום הכספי אינו מתאים כלפיו.

(2) בפסקה (2), אחרי "בהפעלה כללית" יבוא "או בהפעלה מסחרית שאינה טעונה רישיון המנוי בפסקה (1)".

תיקון סעיף 142 2. בסעיף 142 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (א) –

(א) פסקה (1) – תימחק;

(ב) בפסקה (2), המילים "בלא תעודה רפואית תקפה או" – יימחקו;

(ג) פסקאות (4) עד (18), (20) עד (35), (39) ו-(40) – יימחקו;

(ד) אחרי פסקה (41) יבוא:

"(41א) מפעיל כלי רכיפה בניגוד להוראות יחידת נת"א שניתנו לפי

סעיף 92(ה);";

(ה) פסקאות (47) עד (50) – יימחקו;

דבריו הסבר

(6) בעל רישיון להפעלת בית ספר לעובדי טיס שהפר תנאי מתנאי רישיונו, או שערך הדרכה לתפקידי עובדי טיס שלא בהתאם לתכנית הלימודים שאישר המנהל, בניגוד להוראות סעיף 13, או הפר חובה החלה עליו לפי סעיפים 15 או 46(א)(1) עד (4);

(7) מי שערך הדרכה לתפקידי עובדי טיס, בניגוד לחובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי סעיף 16;

(8) בעל רישיון הפעלה אווירית שהפר תנאי מתנאי רישיונו או הוראה מההוראות הקבועות במפרטי ההפעלה המהווים חלק מרישיונו, בניגוד להוראות סעיף 17(ב), או הפר חובה החלה עליו לפי סעיפים 19(3) או 46(א)(1) עד (4);

(9) בעל רישיון להפעלת מכון בדק שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 21, או הפר חובה החלה עליו לפי סעיפים 24(5) או 46(א)(1) עד (4);

(10) מי שביצע פעולות בדק, בניגוד להוראות סעיף 23(א), או הפר חובה החלה עליו לפי סעיף 24(1) עד (4);

(11) מפעיל אווירי שקיבל שירותי בדק לכלי טיס או לצידוד תעופתי ממיי שאינו מורשה לכך לפי סעיף 23(א), בניגוד להוראות סעיף 23(ב), למעט בנסיבות כאמור בסעיף 172(4)(א);

(12) מי שביצע תחזוקה קלה בכלי טיס, בניגוד לתנאים שנקבעו לפי סעיף 25;

(13) בעל רישיון להפעלת יחידת נת"א שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 26, שנתן שירותי נת"א שלא על בסיס מידע תעופתי עדכני או שלא בהתאם לנוהלי התיאום, בניגוד להוראות סעיף 28, או הפר חובה החלה עליו לפי סעיפים 29(3) או 46(א)(1) עד (4);

(14) בעל רישיון להפעלת שדה תעופה או מנחת שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 31, או הפר חובה או הוראה החלה עליו לפי סעיפים 33(1) עד (9) או 46(א)(1) עד (4);

שלו או מי מטעמם, במסגרת פסקה (2) להגדרה, הקובעת הסדר דומה בהתייחס להפעלה כללית של כלי טיס. הצורך בתיקון ההגדרה נובע, בין השאר, מההוראות האופרטיביות המוצעות במסגרת הצעת חוק זו.

סעיף 2 סעיף 142 לחוק הוא סעיף העונשין, הקובע את רשימת העבירות הפליליות לפי החוק. בסעיף קטן (א) קבועות כיום עבירות שעונשן עד שנת מאסר, בסעיף קטן (ב) קבועות עבירות חמורות יותר שעונשן עד 3 שנות מאסר, בסעיף קטן (ג) קבועות העבירות בדרגת החומרה הגבוהה ביותר שעונשן עד 5 שנות מאסר, ובסעיף קטן (ד) נקבעו עבירות שעניינן הכשלת חקירה בטיחותית לפי פרק ז' לחוק, ועונשן עד שנת מאסר.

לפסקה (1) (תיקון סעיף 142(א)) – כאמור בחלק הכללי לדבריו החסבר, מוצע לבטל חלק ניכר מהעבירות שבסעיף 142(א), באותן הפרות של הוראות אסדרה שיש לגביהן סמכות מקבילה להטלת עיצום כספי בשל הפרתן, ולהותיר על כנן רק את אותן עבירות שהן בדרגת חומרה גבוהה יותר, או מכוונות לציבור רחב ולא מאוסדר שלא מתאים להטיל עליו עיצום כספי.

וזו לשון הפסקאות בסעיף 142(א) שמוצע למוחקן:

"(1) עובד טיס שהפר תנאי מתנאי רישיונו או הגדר ברישיונו, בניגוד להוראות סעיף 2, או הפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי סעיפים 9 או 46(א)(3) ו-(4);

....

(4) בעל רישיון כאמור בסעיף 11 שהעסיק אדם בתפקיד כאמור בסעיף 2, או הציב עובד טיס לתפקידו, בניגוד להוראות סעיף 11;

(5) איש צוות שאינו עובד טיס שהפר חובה החלה עליו במילוי תפקידו לפי סעיף 12, או מפעיל אווירי שהפר חובה לפי אותו סעיף לעניין הכשרתם והדרכתם של אנשי צוות שאינם עובדי טיס;

(א) אחרי פסקה (6) יבוא:

"(א6) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל, בהפעלה מסחרית, בלא רישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית או מפרטי ההפעלה המשובים אליו, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(5);

ד ב ר י ה ס ב ר

(30) מי שהפעיל כלי טיס או ציוד תעופתי שלא בהתאם להוראות כושר אווירי שניתנו לגבי אותו כלי טיס או ציוד תעופתי ונמסרו לו, בניגוד להוראות סעיף 69(ג);

(31) מי שהפעיל כלי טיס כשאנשי צוות המאוישים אותו אינם במספר ובתפקידים כפי שקבע השר לפי סעיף 70, בניגוד להוראות לפי הסעיף האמור;

(32) מי שהפעיל כלי טיס בניגוד לכללי טיסה שנקבעו לפי סעיף 72;

(33) מי שנתן שירותי נ"א שלא בהתאם לכללי ניהול תעבורה אווירית שנקבעו לפי סעיף 72, בניגוד להוראות סעיף 28;

(34) מי שהמריא כלי טיס או הנחיתו בניגוד להוראות סעיף 75;

(35) טייס מפקד שהפר חובה או הוראה החלה עליו בקשר להפעלת כלי הטיס לפי סעיף 76(ג);

...

(39) בעל רישיון הדרגה להפעלת כלי רחיפה שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 87(א), או הפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי סעיף 87(ד)(1);

(40) בעל רישיון להפעלת כלי רחיפה בהפעלה מסחרית שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 87(ב), או הפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי סעיף 87(ד)(1);

לפסקה (2) (תיקון סעיף 142(ב)) – רשימת העבירות בסעיף 142 כיום, אינה מתייחסת באופן קונקרטי להפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל. זאת, מאחר שסעיף 173 לחוק, שעניינו "תחולה על כלי טיס זר בהיותו בישראל", מחיל את הוראות חוק הטיס, ובכלל זה את הוראות העונשין שבסעיף 142 לחוק, על כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל. עם זאת, וכפי שיפורט בהמשך, במסגרת הצעת חוק זו מוצע להחליף את סעיף 173 לחוק, ובין השאר להחיל באופן ישיר על כלי טיס כאמור, בנסיבות מסוימות, את התקינה הבין-לאומית של ICAO, במקום את הוראות החוק (לעניין זה ראו דברי ההסבר לסעיף 10 להצעת חוק זו). משכך מוצע לתקן את סעיף קטן (ב) של סעיף 142 לחוק ולקבוע במסגרתו שתי עבירות נוספות, בפסקאות (א6) ו-(ב6) המוצעות. עבירות אלה הן במדרג ענישה העומד על עד שלוש שנות מאסר, המקביל לזה החל על עבירות דומות המבוצעות על ידי מפעיל אווירי ישראלי באותן נסיבות. ואלה העבירות:

(1) פסקה (א6) המוצעת – עבירה שעניינה הפעלה מסחרית של כלי טיס זר בשטח ישראל בלא רישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית שנתנה מדינת המפעיל או בלא

(15) מי שהפעיל מיתקן עזר לטיסה שלא אושר בידי המנהל או בידי מנהל השירות המטאורולוגי, בהסכמת המנהל, לפי העניין, או שלא בהתאם לתנאי אישור כאמור, בניגוד להוראות סעיף 35;

(16) מי שהעביר רישיון כמפורט בסעיף 37, בניגוד להוראות ותנאים לפי סעיף 43;

(17) בעל רישיון ייצור שהפר תנאי מתנאי רישיונו, בניגוד להוראות סעיף 52, או הפר חובה החלה עליו לפי סעיף 54(א)(5) עד (1);

(18) מחזיק תעודת סוג שהפר חובה החלה עליו לפי סעיף 54(4);

...

(20) מי שהפעיל כלי טיס שלא חלה עליו חובת רישום לפי סעיף 56(א), בניגוד להוראות לפי סעיף 56(ב);

(21) מי שהפעיל כלי טיס שאינו מסומן בסימני לאומיותו ורישומו, בניגוד להוראות לפי סעיף 62(א);

(22) מי שהפעיל כלי טיס בלי שקיימת לגביו תעודת כושר טיסה תקפה או שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה, בניגוד להוראות סעיף 63(א);

(23) מי שהפעיל כלי טיס בלי שקיימת לגביו תעודת רעש תקפה או שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה, בניגוד להוראות סעיף 64(א);

(24) מי שהפעיל כלי טיס המדורג בדירוג רעש שהפעלתו אסורה לפי סעיף 66, בניגוד להוראות הסעיף האמור;

(25) מי שהפעיל כלי טיס כשכלי הטיס אינו במצב כשיר לטיסה או בניגוד למגבלות ההפעלה שבספר הטיסה, במסמך אחר שקבע השר לפי סעיף 63(ב)(3) או לפי סעיף 67(א), בניגוד להוראות סעיף 67(א) ו-(ב);

(26) מפעיל אווירי שהפעיל כלי טיס בניגוד למגבלות ההפעלה שבספר התחזוקה או במסמך מתאים אחר שקבע השר לפי סעיף 63(ב)(4), בניגוד להוראות סעיף 67(ג);

(27) מפעיל אווירי שהפר חובה, הגבלה או תנאי החלים עליו לפי סעיף 67(ד);

(28) מי שהפעיל כלי טיס בלא ציוד כאמור בסעיף 68(א), או כשהציוד אינו תקין בהתאם לתנאים שקבע השר לפי אותו סעיף, בניגוד להוראות לפי סעיף 68(א) ו-(ב);

(29) מי שהפעיל ציוד תעופתי, ואינו איש צוות או עובד טיס המורשה לכך בהתאם לתנאים שקבע השר לעניין זה לפי סעיף 68(ג), או מפעיל אווירי שהתיר לאדם כאמור להפעיל ציוד תעופתי, בניגוד להוראות אותו סעיף;

(ב6) מי שהפעיל כלי טיס זר המוביל חומר מסוכן, בשטח ישראל, בניגוד לתנאים הקבועים במפרטי ההפעלה המשויכים לרישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)5; לעניין זה, "חומר מסוכן" – חומר מסוכן שנספח 18 לאמנה חל לגביו;

(ב) פסקה (7) – תימחק.

3. תיקון סעיף 144, בהגדרה "הסכום הבסיסי" –

- (1) בפסקה (2), אחרי "איש צוות" יבוא "בכלי טיס ישראלי";
- (2) בפסקה (4), ברישה, בסופה יבוא "או בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית שניתן מאת מדינת המפעיל";
- (3) בפסקה (9), ברישה, בסופה יבוא "או בהפעלה מסחרית שאינה טעונה רישיון המנוי בפסקה (4)".

ד ב ר י ה ס ב ר

טיס" הוא "כל מכונת טיס, דאון, ספינת-אוויר או כדור פורח, בין מחובר ובין שאינו מחובר" ולפיכך כולל גם כלי רחיפה כהגדרתו בחוק הטיס.

סעיף 3 סעיף 144 לחוק הוא הסעיף הפותח את פרק י' שעניינו "עיצום כספי", ובו נקבעו ההגדרות הרלוונטיות לסימן א': הפרות. בין השאר מוגדר בסעיף "הסכום הבסיסי", שעל פיו מחושב סכום העיצום הכספי שאותו ניתן להטיל בשל ההפרות הנמויות בסעיפים 146 עד 149 לחוק (100%, 50%, 25% ו-10% מהסכום הבסיסי, בהתאמה). במסגרת ההגדרה אף נקבע סכום בסיסי מסוים לכל סוג של מפר (עובד טיס, איש צוות שאינו עובד טיס, בעל רישיון הפעלה אווירית, בעל רישיון מכון בדק ועוד). הכול כמפורט בהגדרה.

באופן משלים לתיקונים המוצעים בעניין הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, מוצעות כמה התאמות להגדרת "הסכום הבסיסי":

הראשונה, בפסקה (2) להגדרה. פסקה זו קובעת כי הסכום הבסיסי לגבי איש צוות שאינו עובד טיס יעמוד על 1,050 שקלים חדשים. הכוונה לאדם המוצב בכלי הטיס על ידי המפעיל האווירי לשם ביצוע תפקיד בכלי הטיס בזמן טיסה, אך בתפקיד שאינו מחייב רישיון עובד טיס (לדוגמה: דייל אוויר). כאמור לעיל, בהפרות של כלי טיס זר המופעל בישראל, הכוונה היא לאפשר אכיפה מינהלית בדרך של הטלת עיצום כספי על המפעיל האווירי, אך לא על איש הצוות עצמו (מתוך תפיסה כי האכיפה על איש הצוות עצמו תבוצע על ידי מדינת המפעיל). משכך מוצע להבהיר בנוסח פסקה (2) כי הכוונה היא לאיש צוות בכלי טיס ישראלי. בכך לא יוגדר בחוק סכום בסיסי המתייחס לאיש צוות שאינו עובד טיס, המוצב בכלי טיס זר.

התאמה שנייה מוצעת בפסקה (4) להגדרה. פסקה זו קובעת סכום בסיסי לגבי בעל רישיון הפעלה אווירית (רישיון הניתן על ידי המנהל, על פי ההגדרה שבסעיף 1 לחוק). לנוכח נוסחו המוצע של סעיף 173 לחוק, מוצע להוסיף במסגרת פסקה זו התייחסות גם למי שהוא בעל רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית שניתן מאת מדינת

מפרטי ההפעלה המשויכים אליו. עבירה זו מקבילה לעבירה הקיימת הקבועה בפסקה (1) של סעיף קטן (ב), שעניינה ביצוע פעולה הטעונה רישוי בלא רישיון, ובכלל זה הפעלה מסחרית של כלי טיס ישראלי בלא רישיון הפעלה אווירית ישראלי;

(2) פסקה (ב6) המוצעת – עבירה שעניינה הובלת חומרים מסוכנים בכלי טיס זר בשטח ישראל, בלא הרשאה מתאימה במפרטי ההפעלה המשויכים לרישיון המקביל לרישיון הפעלה האווירית שנתנה מדינת המפעיל. עבירה זו מקבילה לעבירה הקבועה בפסקה (5) של סעיף קטן (ב), שעניינה הובלת חומרים מסוכנים בכלי טיס ישראלי בלא הרשאה מתאימה במפרטי ההפעלה המשויכים לרישיון הפעלה האווירית הישראלי.

נוסף על כך מוצע לבטל את פסקה (7) בסעיף 142(ב). סעיף 142(א)(7) קובע עבירה שעונשה שלוש שנות מאסר על מי ש"הפעיל כלי טיס, כלי רחיפה או מיתקן עזר לטיסה, בניגוד להוראות לפי חוק זה, באופן שיש בו כדי לגרום סכנה לחיי אדם". מוצע לבטל עבירה זו, שכן יש לכך מענה מספק בעבירה הקבועה בסעיף 338 לחוק העונשין (כולל חומרת העונש), ולכן אין בה צורך.

סעיף 338 לחוק העונשין שכותרתו "מעשי פזיזות ורשלנות" קובע כלהלן:

"(א) העושה אחת מאלה בדרך נמהרת או רשלנית שיש בה כדי לסכן חיי אדם או לגרום לו חבלה, דינו – מאסר שלוש שנים:

- (1) ...
- (2) מפעיל כלי שיט או כלי טיס או משתתף בהפעלתם;
- (3) ...

(4) עושה מעשה לגבי מכונות שבפיקוחו, שלו בלבד או עם אחרים, או אינו נוקט אמצעי זהירות נאותים מפני סכנה מסתברת הכרוכה בהן."

לעניין זה יצוין כי המונח "כלי טיס" בחוק העונשין, נסמך על ההגדרה הרחבה בפקודת הפרשנות שלפיה "כלי

"עיצום בגובה כפל 145א. ביצע אדם פעולה הטעונה רישיון לפי חוק זה, בלא רישיון כאמור, כמפורט להלן, רשאי המנהל להטיל עליו עיצום כספי לפי הוראות פרק זה, בשיעור של כפל הסכום הבסיסי החל לפי ההגדרה "הסכום הבסיסי" שבסעיף 144 על בעל רישיון מאותו סוג, לעניין אותה פעולה ובהתאם למאפייניה:

- (1) מילא תפקיד הטעון רישיון עובד טיס, בלא רישיון כאמור, בניגוד להוראות סעיף 2;
- (2) הפעיל או ניהל בית ספר לעובדי טיס או הדריך בו לתפקידי עובד טיס, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 13;
- (3) הפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית הטעונה רישיון הפעלה אווירית, בלא רישיון כאמור, בניגוד להוראות סעיף 17;
- (4) הפעיל מכון בדק בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 21;
- (5) הפעיל או ניהל יחידה הנותנת שירותי נת"א בלא רישיון לכך בניגוד להוראות סעיף 26;
- (6) הפעיל שדה תעופה, או מנחת שהפעלתו טעונה רישיון, בלא רישיון לכך בניגוד להוראות סעיף 31;

ד ב ר י ה ס ב ר

לסכום הבסיסי כפי שהוגדר בסעיף 144 לחוק, בהתייחס לכל סוג של בעלי רישיונות ובהתאם להיקף וסוג הפעילות שבעל הרישיון מורשה לבצע.

מוצע לפרט בפסקאות (1) עד (9) את ההפרות שבעניין יחול הסעיף: בפסקה (1) – מוצע לקבוע את ההפרה של ביצוע תפקידי עובד טיס (טייס, פקח טיסה, טכנאי לבדק כלי טיס) בלא רישיון עובד טיס, בניגוד לסעיף 2 לחוק; בפסקה (2) מוצע לקבוע את ההפרה של הפעלה או ניהול בית ספר לעובדי טיס או הדרכה בו לתפקידי עובד טיס, בלא רישיון להפעלה וניהול בית ספר, בניגוד לסעיף 13 לחוק. בהקשר זה יצוין כי ההפעלה והניהול של בית ספר לעובדי טיס מבוצעים על ידי אותו גורם, והפעלת בית ספר כרוכה בניהולו ולהפך. לפיכך, הכוונה היא כי יוטל עיצום כספי אחד בלבד על מי שהפעיל וניהל בית ספר לעובדי טיס בלא רישיון; בפסקה (3) מוצע לקבוע את ההפרה של הפעלה מסחרית של כלי טיס, הטעונה רישיון הפעלה אווירית, בלא רישיון הפעלה אווירית, בניגוד לסעיף 17 לחוק. יצוין כי כבר כיום קיימות הפעלות מסחריות של כלי טיס, אשר אינן טעונות רישיון הפעלה אווירית, וזאת בהתאם לנסיבות שקבע השר מכוח סמכותו לפי סעיף 48 לחוק. בפסקה (4) מוצע לקבוע את ההפרה של הפעלת מכון בדק בלא רישיון לכך, בניגוד לסעיף 21 לחוק; בפסקה (5) מוצע לקבוע את ההפרה של הפעלת יחידת נת"א בלא רישיון לכך בניגוד לסעיף 26 לחוק; בפסקה (6) מוצע לקבוע את ההפרה של הפעלת שדה תעופה או מנחת שהפעלתו טעונה רישיון, בלא רישיון לכך, בניגוד לסעיף 31 לחוק. בהקשר זה יצוין כי רשות התעופה האזרחית שוקלת לקדם התקנת תקנות שיאפשרו הפעלת מנחת

המפעיל. זאת, במטרה להמשיך ולהגדיר בעבור מפעיל אווירי מסחרי של כלי טיס זה, את אותו סכום בסיסי החל על מפעיל אווירי מסחרי של כלי טיס ישראלי, ובכך לאפשר גם כלפיו הפעלת מנגנוני אכיפה מינהלית בדרך של הטלת עיצום כספי, בשל ההפרות המבוצעות על ידו, בהתאם להסדרים הקבועים בחוק ובתיקון המוצע לו.

התאמה שלישית מוצעת בפסקה (9) להגדרה, הקובעת סכום בסיסי לגבי מפעיל אווירי בהפעלה כללית. מוצע להוסיף לפסקה זו התייחסות גם למפעיל אווירי בהפעלה מסחרית שאינה טעונה רישיון הפעלה אווירית מאת המנהל, או רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית שנתנה מדינת המפעיל של כלי טיס זה. זאת כדי לאפשר אכיפה מינהלית כלפי מפעיל אווירי בהפעלה מסחרית המפר את דיני הטיס החלים עליו, בהתייחס להפעלות מסחריות שאינן טעונות רישיון הפעלה אווירית, בין מכוח תקנות שהותקנו לפי החוק ובין מכוח התקינה הבינ"לאומית המחייבת.

סעיף 4 מוצע להוסיף לחוק את סעיף 145א, שעניינו "עיצום בגובה כפל הסכום הבסיסי" על אדם הפועל בלא רישיון הנדרש לפי החוק. כמוסבר בחלק הכללי לדברי ההסבר, התפיסה היא כי יש מקום להחיל אכיפה חלופית בדרך של הטלת עיצום כספי גם בהקשר של פעולה בלא רישיון. מכיוון שמבחינת החומרה של פעולה בלא רישיון כלל היא הגבוהה ביותר (ראו הסבר בחלק הכללי לדברי ההסבר), מוצע לקבוע עיצום בגובה כפל הסכום הבסיסי בשל ביצוע פעולה כאמור, המהווה מדרג הרתעה הולם. הקביעה בעניין כפל הסכום הבסיסי מתייחסת

(7) ייצר כלי טיס כהגדרתו בסעיף 49, חלק מכלי טיס כאמור או ציוד תעופתי, הטעון רישיון ייצור, בלא רישיון כאמור, בניגוד להוראות סעיף 52;

(8) עסק בהדרכה עיונית או מעשית להפעלת כלי רחיפה, או הפעיל כלי רחיפה בהפעלה מסחרית, בלא רישיון לכך, בניגוד להוראות סעיף 87;

(9) הפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל, בהפעלה מסחרית הטעונה רישיון מאת מדינת המפעיל המקביל לרישיון הפעלה אווירית, בלא רישיון מקביל כאמור, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(5)."

תיקון סעיף 146 5. בסעיף 146 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (21) יבוא:

"(21א) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שקיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת כושר טיסה, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(3);

(21ב) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל, בהפעלה מסחרית, בניגוד לתנאים הקבועים ברישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית או למפרטי ההפעלה המשוויכים אליו, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(5).";

תיקון סעיף 147 6. בסעיף 147 לחוק העיקרי, אחרי פסקה (30) יבוא:

"(30א) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל שמוצב בו איש צוות שאין בידו רישיון או תעודה תקפים ומתאימים, המקבילים לרישיון עובד טיס או לתעודה רפואית, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(1);

(30ב) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל בניגוד לתנאים הקבועים בתעודה המקבילה לתעודת כושר טיסה, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(3);

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיפים סעיפים 146 עד 149 לחוק, הכלולים בפרק העיצום 5 עד 8 הכספי, מונים את רשימת ההפרות שבשלהן ניתן להשית על המפר עיצום כספי. סעיפים אלה נבדלים זה מזה, מעבר להפרות כשלעצמן, בסכומי העיצום הכספי שנקבעו בהם לגבי הפרות אלה. כך, ההפרות המנויות בסעיף 146 נתונות לעיצום הכספי הגבוה ביותר שניתן להשית על פי החוק בנוסחו היום (עיצום כספי בגובה הסכום הבסיסי), ואילו ההפרות המנויות בסעיפים 147 עד 149 נתונות לעיצומים כספיים בסכום נמוך יותר, המחושב כשיעור של 25, 50 ו-10 אחוזים מהסכום הבסיסי, בהתאמה, לפי חומרת ההפרות בראיית המחוקק.

לנוכח נוסחו המוצע של סעיף 173 לחוק, המבקש להחיל על כלי טיס זר המופעל בשטח ישראל את התקינה הבין-לאומית של ICAO באופן ישיר (חלק החלת הוראות הטיס כנוסח הסעיף כיום), מוצע להתאים את רשימות ההפרות השונות הקבועות בסעיפים אלה כך שיתייחסו להפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, ולקבוע עיצומים כספיים על הפרות הנוגעות להפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל בניגוד לתקינה הבין-לאומית של ICAO (בדומה לתיקונים המוצעים לסעיף 142(ב) – סעיף העונשין בחוק, כמפורט לעיל בדברי ההסבר לסעיף 3 המוצע). מוצע לקבוע

שהיקף הפעילות בו קטן ואינו פתוח לציבור הרחב, בלא צורך ברישיון כלל (תקנות שיוטקנו מכוח הסמכות לפי סעיף 48 לחוק). לפיכך גם בנוגע להפרה זו מוצע להתייחס למנחת שהפעלתו טעונה רישיון; בפסקה (7) מוצע לקבוע את ההפרה של ייצור כלי טיס, מנוע או מדרחף שלו, ציוד תעופתי או חלק מכלי טיס, הטעון רישיון ייצור, בלא רישיון כאמור, בניגוד לסעיף 52 לחוק. גם בעניין זה, שוקלת רשות התעופה האזרחית לקדם התקנת תקנות שיאפשרו ייצור בישראל של ציוד תעופתי או חלק מכלי טיס, תחת רישיון של מדינת ייצור אחרת, בלא צורך ברישיון מקביל (כפי הנוהג כיום). גם התקנת תקנות כאמור תיעשה בידי הרש מכוח סמכותו לפי סעיף 48 לחוק; בפסקה (8) מוצע לקבוע את ההפרה של עיסוק בהדרכה עיונית או מעשית להפעלת כלי רחיפה, או הפעלת כלי רחיפה בהפעלה מסחרית בלא רישיון לכך בניגוד לסעיף 87 לחוק; בפסקה (9) מוצע לקבוע את ההפרה של הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, בהפעלה מסחרית הטעונה רישיון מאת מדינת המפעיל המקביל לרישיון הפעלה אווירית, בלא רישיון מקביל כאמור, בניגוד לסעיף 173(ב)(5) לחוק. פסקה זו למעשה משלימה את ההפרה הקבועה בפסקה (3) שעניינה הפעלת כלי טיס בהפעלה מסחרית בלא רישיון.

(ג30) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שקיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת רעש, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(4):”.

”(15) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שקיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת רישום, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(2):

(15ב) מי שהפעיל דרך קבע כלי טיס זר בשטח ישראל בניגוד להוראות שנקבעו לפי סעיף 173(ו) לענין אישור המנהל להפעלה דרך קבע, ככל שנדרש, הפעלה בהתאם לתנאי האישור כאמור, דיווח למנהל על הפעלה דרך קבע ושמירה על כשירותו האווירית הנמשכת של כלי הטיס בעת הפעלה כאמור:”.

ד ב ר י ה ס ב ר

הרישום. הפרה זו מקבילה להפרה הקבועה בפסקה (15) באותו הסעיף, שעניינה הפעלת כלי טיס ישראלי שקיימת לגבי תעודת כושר טיסה, שלא בהתאם לתנאים שבאותה תעודה; השלישית, בפסקה (ג30) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שקיימת לגבי תעודה המקבילה לתעודת רעש, שנתנה מדינת הרישום. הפרה זו מקבילה להפרה המנויה בפסקה (16) באותו הסעיף, שעניינה הפעלת כלי טיס ישראלי בלי שקיימת לגבי תעודת רעש ישראלית תקפה, או שלא בהתאם לתנאיה.

בסעיף 148 (עיצום כספי בשיעור של 25% מהסכום הבסיסי), מוצע לקבוע שתי הפרות נוספות: האחת, בפסקה (15א) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שקיימת לגבי תעודה תקפה המקבילה לתעודת רישום, שנתנה מדינת הרישום. הפרה זו מקבילה להפרה הקבועה בפסקה (4) לאותו הסעיף, שעניינה הפעלת כלי טיס ישראלי שאינו רשום בפנקס הרישום או שלא קיימת לגבי תעודת רישום ישראלית תקפה; השנייה, בפסקה (15ב) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, בניגוד לתקנות שנקבעו לענין זה מכוח סעיף 173(ו) בעניינים אלה: אישור המנהל להפעלת קבע והפעלת כלי הטיס בהתאם לתנאים שנקבעו באישור כאמור, דיווח למנהל על הפעלת קבע ושמירה על כשירותו האווירית הנמשכת של כלי הטיס בעת הפעלת קבע. בהקשר זה יצוין כי התקנות לפי חוק הטיס, כנוסחן היום, שהותקנו לענין זה מכוח סעיף 173(ב) בנוסחו היום, מחילות על כלי טיס זר הוראות לענין תקופה מרבית המותרת להפעלת קבע של כלי טיס זר בישראל. מעבר לכך צפוי תיקון לתקנות שיעגן הסדרים הנוגעים לצורך באישור המנהל להפעלת קבע ארוכה יותר מהתקופה המותרת בתקנות, בנסיבות שבהן קיים גורם ישראלי בעל ענין לגיטימי להפעיל דרך קבע כלי טיס זר מישראל ואלה. משכך מוצע לעגן בסעיף זה גם את ההפרות בענין כלי הטיס הזר המופעל דרך קבע בשטח ישראל, כך שיהיו נתונות לסנקציה וזהו מבחינת סכומי העיצום הכספי.

סכומי עיצום כספי זהים לאלה הקבועים לגבי הפעלת כלי טיס ישראלי בנסיבות מקבילות, כמפורט להלן:

בסעיף 146 (עיצום כספי בסכום הבסיסי), מוצע לקבוע שתי הפרות נוספות: האחת, בפסקה (21א) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שקיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת כושר טיסה שנתנה מדינת הרישום. הפרה זו מקבילה להפרה הקבועה בפסקה (13) באותו הסעיף, שעניינה הפעלת כלי טיס ישראלי בלי שקיימת לגבי תעודת כושר טיסה ישראלית תקפה; השנייה, בפסקה (21ב) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, בהפעלה מסחרית, בניגוד לתנאים שנקבעו ברישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית שנתנה מדינת המפעיל או במפרטי ההפעלה המשובכים לרישיון כאמור. הפרה זו מקבילה להפרה הקבועה בפסקה (5) באותו הסעיף, שעניינה הפעלת כלי טיס ישראלי בהפעלה מסחרית, בניגוד לתנאים שנקבעו ברישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית שנתנה מדינת המפעיל או במפרטי ההפעלה המשובכים לרישיון כאמור. יצוין כי הובלת חומרים מסוכנים בלא הרשאה לכך במפרטי ההפעלה מהווה הפרה לפי הפסקה המוצעת ולכן אין צורך לקבוע גם הפרה נוספת המקבילה להפרה הקבועה בפסקה (14) באותו הסעיף, שעניינה הובלת חומר מסוכן בכלי טיס שלא בהתאם לתנאי המפורט ברישיונו.

בסעיף 147 (עיצום כספי בשיעור של 50% מהסכום הבסיסי), מוצע לקבוע שלוש הפרות נוספות: האחת, בפסקה (30א) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל כאשר לאיש צוות שמוצב בו אין רישיון אישי או תעודה תקפים המקבילים לרישיון עובד טיס או לתעודה רפואית, שנתנה מדינת הרישום של כלי הטיס הזה. הפרה זו מקבילה להפרה הקבועה בפסקה (2) באותו הסעיף, שעניינה העסקת אדם בתפקיד או הצבת עובד טיס לתפקיד בלא רישיון אישי או ללא תעודה רפואית מתאימים ותקפים; השנייה, בפסקה (30ב) המוצעת, הפרה שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל בניגוד לתנאים הקבועים בתעודה המקבילה לתעודת כושר טיסה, שנתנה מדינת

"(5) מי שהפעיל כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שמצויים בו כל המסמכים שיש לשאתם או שמסמך מהמסמכים כאמור אינו תקף או מעודכן, בניגוד להוראות סעיף 173(ב)(6)."

אחרי סעיף 161 לחוק העיקרי יבוא:

161א. נקבעה עבירה על הוראה מההוראות לפי חוק זה כעבירה מינהלית לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985², לא ינקוט המנהל כלפי מפר ההוראה האמורה הליכים לפי פרק זה בשל אותה הפרה."

במקום סעיף 173 לחוק העיקרי יבוא:

173. (א) נקבעו לעניין כלי טיס, לעניין הפעלתו, לעניין המפעיל האווירי שלו או לעניין איש צוות בו, הוראות באמנה או באמות המידה המחייבות שקבע ארגון התעופה הבין-לאומי המפורטות בנספחים 1, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 16, 18 ו-19 לאמנה (בסעיף זה – אמות המידה המחייבות), יחולו ההוראות האמורות על כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, על הפעלתו, על המפעיל האווירי שלו או על איש הצוות בו, לפי העניין, ולא יחולו באותו עניין ההוראות לפי סעיפים 2, 3, 6, 9 עד 12, 17, 18, 19, 23 עד 25, 46, 47, 56, 62 עד 67, 71, 74, 76(ג) ו-139 לחוק זה.

ד ב ר י ה ס ב ר

נקבעה כעבירה מנהלית, המנהל לא יורשה לנקוט כלפי המפר הליכים להטלת עיצום כספי לפי החוק, בשל אותה הפרה. למען הסר ספק, יובהר כי לא ייעשה שימוש במנגנון העיצומים הכספיים על הציבור הרחב והפחות מקצועי שיש כוונה לקבוע לגביו מנגנון של עבירות מינהליות, עד לקביעתו, והכול בהתאם למדיניות האכיפה שתפרסם רשות התעופה האזרחית.

סעיף 10 כאמור בחלק הכללי לדברי ההסבר, כיום סעיף 173 לחוק, שעניינו "תחולה על כלי טיס זר בהיותו בישראל", קובע בסעיף קטן (א), כי הוראות חוק הטיס והתקנות לפיו יחולו לגבי כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, וכן לגבי מפעיל אווירי של כלי טיס כאמור ואיש צוות באותו כלי טיס. זאת, בכפוף להוראות שנקבעו אף הן במסגרת אותו סעיף קטן, שעניינו החלה בשינויים של הוראות חוק מסוימות במקרים שבהם המחוקק מצא לנכון, או אי-החלה של הוראות מסוימות אחרות והפניה, במקום זאת, לדיני מדינת הרישום.

במסגרת הצעת חוק זו מוצע להחליף את סעיף 173 בסעיף אשר יחיל באופן ישיר על כלי טיס זר המופעל בשטח ישראל את הוראות אמנת שיקגו והתקינה הבין-לאומית המחייבת שקבע ICAO בנספחיה (להלן – אמות המידה המחייבות), וזאת חלק החלת הוראות חוק הטיס בהקשר הזה. יצוין כי הסדר דומה של החלת התקינה הבין-לאומית על כלי טיס זר הפועל בשטחה של מדינה קיים בחקיקה

בסעיף 149 (עיצום כספי בשיעור של 10% מהסכום הבסיסי), מוצע לקבוע הפרה נוספת אחת, בפסקה (5) המוצעת, שעניינה הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל בלי שמצויים בו כל המסמכים שהוא נדרש לשאת לפי התקינה הבין-לאומית החלה, או שמסמך מהמסמכים כאמור אינו תקף או מעודכן. הפרה זו מקבילה להפרה הקבועה בפסקה (2) לאותו הסעיף, שעניינה הפעלת כלי טיס ישראלי בלי שהוא נושא את המסמכים שהוא נדרש לשאת.

סעיף 9 סעיף 161 לחוק, שעניינו "שמירת אחריות פלילית", כלול אף הוא בפרק העיצום הכספי (פרק י' לחוק). הסעיף מסדיר את היחסים שבין הליך פלילי להליך של עיצום כספי לפי החוק, ומונע מצב של "סיכון כפול" בין הליך פלילי לאכיפה חלופית.

בעניין של הפרות לפי חוק הטיס, בעיקר במקרים שבהם מדובר בהפרות המבוצעות על ידי ציבור רחב הנדרש לרמת מקצועיות פחותה, אשר האסדרה לגביה מתמצית בחובת רישום של כלי הטיס או של כלי הרחיפה, רישוי אישי וכללי הפעלה פשוטים יחסית, ישנה כוונה להרחיב את השימוש בעבירות מינהליות לפי חוק העבירות המינהליות, התשמ"ו-1985 (להלן – חוק העבירות המינהליות). כדי למנוע גם בעניין הזה מצב של "סיכון כפול", שבו ניתן יהיה להטיל על המפר, בשל אותה הפרה, גם עיצום כספי וגם קנס מינהלי לפי חוק העבירות המינהליות, מוצע לעגן בסעיף 161א המוצע, את העיקרון הכללי שלפיו אם הפרה

² ס"ח התשמ"ו, עמ' 31.

(ב) בלי לגרוע מהוראות סעיף קטן (א), חלות לעניין הפעלת כלי טיס זר הוראות האמנה ואמות המידה המחייבות כאמור באותו סעיף קטן, לא יפעיל אדם כלי טיס זר בשטח ישראל, אלא אם כן מתקיימים כל אלה:

- (1) לכל איש צוות המוצב בכלי הטיס, הממלא תפקיד הטעון לפי האמנה ואמות המידה המחייבות רישיון המקביל לרישיון עובד טיס ותעודה המקבילה לתעודה רפואית, יש רישיון ותעודה כאמור שהם תקפים ומתאימים ושניתנו מאת מדינת הרישום בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 1 לאמנה;
- (2) קיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת רישום, שניתנה מאת מדינת הרישום בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 7 לאמנה;
- (3) קיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת כושר טיסה, שניתנה מאת מדינת הרישום בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 8 לאמנה, וההפעלה מתבצעת בהתאם לתנאים שבאותה תעודה;
- (4) קיימת לגבי כלי הטיס תעודה תקפה המקבילה לתעודת רעש, שניתנה מאת מדינת הרישום בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 16 לאמנה;

ד ב ר י ה ס ב ר

נספח 12 (חיפוש והצלה), הקובע חובות מסוימות לטיס מפקד של כלי טיס הסמוך לאירוע חיפוש והצלה; נספח 16 (הגנה סביבתית), הקובע חובות לגבי רישוי כלי טיס בהתייחס להגנת הסביבה, בהקשר של פליטות רעש ומוזהמים; נספח 18 (הובלה בטוחה של חומרים מסוכנים באוויר), ונספח 19 (ניהול הבטיחות), המחייב מפעיל אווירי של מטוס או מסוק בתובלה אווירית מסחרית בין-לאומית לקיים מערכת לניהול בטיחות. עוד מוצע לקבוע מפורשות במסגרת סעיף קטן (א) את רשימת הסעיפים מחוק הטיס אשר לא יחולו בעניין שבו חלות הוראות האמנה ואמות המידה המחייבות האמורות.

לסעיף קטן (ב)

מעבר לכלל בדבר תחולת הוראות האמנה ואמות המידה המחייבות לגבי הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל כמוצע בסעיף קטן (א), מוצע לקבוע בסעיף קטן (ב) את החובה להחזיק בכלל הרישיונות ובתעודות הבסיסיים הנדרשים לצורך הפעלה כאמור, לפי הפירוט שלהלן: בפסקה (1) מוצע לקבוע את החובה שלפיה על כל איש צוות המוצב בכלי הטיס והממלא תפקיד הטעון, לפי האמנה ואמות המידה המחייבות, רישיון המקביל לרישיון עובד טיס ותעודה מקבילה לתעודה רפואית לאיש צוות האוויר שניתנו על ידי מדינת הרישום, לשאת רישיון ותעודה כאמור, שהם תקפים ומתאימים ושניתנו מאת

התעופות האירופית, האמריקנית, הקנדית, האוסטרלית והניו־זילנדית. לצד האמור, במקרים שבהם לא חלות הוראות האמנה ונספחיה על כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, מוצע להחיל את הוראות החוק בשינויים והתאמות המתחייבות מטיבה של הפעלה כאמור, והכול כפי שיפורט להלן.

לסעיף 173

לסעיף קטן (א)

בסעיף קטן זה מוצע לקבוע את הכלל הרחב שלפיו, אם נקבעו לעניין כלי טיס, הפעלתו, המפעיל האווירי שלו או איש צוות בו הוראות באמנת שיקגו או באמות המידה המחייבות, יחולו באותם עניינים ההוראות האמורות ולא הוראות חוק הטיס המפורטות בסעיף קטן זה. מוצע לציין במפורש את הנספחים לאמנה שבהם מפורטות אמות המידה המחייבות הקובעות את הנורמות האמורות שיחולו לגבי כלי הטיס הזר בהיותו בשטח ישראל, והם: נספח 1 (רישוי אישי); נספח 3 (מטאורולוגיה לתעופה); הכולל חובות דיווח על תנאים מטאורולוגיים; נספח 5 (שימוש ביחידות מידה תקינות); נספח 6 (הפעלה בין-לאומית של מטוסים ומסוקים בתובלה אווירית מסחרית ובהפעלה כללית); נספח 7 (סימני לאומיות ורישום של כלי טיס); נספח 8 (כשירות אווירית של כלי טיס); נספח 10 (תקשורת תעופתית), הכולל תקינה מחייבת לגבי מפרטי ציוד תקשורת ועקיבה הנישא או מותקן בכלי הטיס;

(5) מופעל כלי הטיס בהפעלה מסחרית הטעונה, לפי אמות המידה המחייבות, רישיון המקביל לרישיון הפעלה אווירית – יש בידי מפעיל כלי הטיס רישיון כאמור וכן מפרטי הפעלה המשויכים לרישיון, שניתנו מאת מדינת המפעיל בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 6 לאמנה, וההפעלה מתבצעת בהתאם לתנאי הרישיון והמפרטים האמורים;

(6) בכלי הטיס מצויים כל המסמכים שיש לשאתם לפי סעיף 29 לאמנה ונספח 6 לאמנה, והם תקפים ומעודכנים.

(ג) על אף הוראות סעיף קטן (ב)(1) ו-(3), רשאי המנהל, לבקשת מפעיל כלי טיס זה להתיר לו –

(1) להפעיל כלי טיס זר שמוצב בו איש צוות שחלות לגביו הוראות סעיף קטן (ב)(1), גם אם הרישיון או התעודה שבידו ניתנו שלא בהתאם לדרישות אמות המידה המחייבות הקבועות באותו סעיף קטן, ובלבד שכל סטייה מהדרישות האמורות צוינה ברישיון או בתעודה שבידו, לפי העניין, והמנהל שוכנע כי תישמר בטיחות התעופה ברמה שוות ערך לזו המושגת בקיום הדרישות האמורות;

ד ב ר י ה ס ב ר

לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 6 לאמנה. עניין זה נועד להבטיח כי ההפעלה המסחרית (הובלת נוסעים ומטען בשכר) מבוצעת ברמת בטיחות בין-לאומית מקובלת; בפסקה (6) מוצע לקבוע את החובה שלפיה בכלי הטיס נישאים כל המסמכים שיש לשאתם לפי סעיף 29 ונספח 6 לאמנה – כדי לאפשר פיקוח אפקטיבי על ההפעלה.

לסעיף קטן (ג)

לפי סעיף 33 לאמנת שיקגו, תעודות כושר טיסה, רישיונות לאנשי צוות אוויר ותעודות רפואיות שלהם, שניתנו על ידי מדינת הרישום בהתאם לתקינה הבין-לאומית הבסיסית שנקבעה בנספחי האמנה, יוכרו אוטומטית כתקפים על ידי שאר המדינות החברות. כלומר, בהינתן שמירה על רמת בטיחות עולמית מקובלת, כלי טיס המופעל בטיס בין-לאומי וכן אנשי צוותו, לא יידרשו לתעודות ורישיונות מכל אחת ואחת מהמדינות שבשטחן הוא מופעל. ואולם אם אותם תעודות ורישיונות לא ניתנו בהתאם לתקינה הבין-לאומית המחייבת, הרי שההתחייבות לאותה "הכרה אוטומטית" ברישיונות ובתעודות לא חלה, ובמקומה חל ההסדר הקבוע בסעיפים 39 ו-40 לאמנה: לפי סעיף 39 לאמנה, על מדינת הרישום לציין בתעודה או ברישיון את אי-התאמתם לתקינה הבין-לאומית ולפרט את אי-ההתאמה. לפי סעיף 40 לאמנה, כלי טיס או איש צוות אוויר כאמור אינם יכולים להשתתף בטיס בין-לאומי אלא בהסכמה מפורשת מאת המדינות החברות שלשטחן הוא

מדינת הרישום לפי סעיף 32 לאמנת שיקגו ובהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 1 לאמנה. רישיון ותעודה אלה מבטיחים את כשירותו המקצועית והבריאותית של איש הצוות לביצוע התפקיד שלשמו הוצב בכלי הטיס, ברמה בין-לאומית מקובלת; בפסקה (2) מוצע לקבוע את החובה שלפיה לכלי הטיס תהיה תעודה תקפה המקבילה לתעודת רישום, שניתנה מאת מדינת הרישום בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 7 לאמנה. מדובר בתעודה שמבחינה מהי מדינת הרישום של כלי הטיס, אשר לפי האמנה נושאת באחריות לכושרו האווירי ולכשירות צוות האוויר שלו; בפסקה (3) מוצע לקבוע את החובה שלפיה לכלי הטיס תהיה תעודה תקפה המקבילה לתעודת כושר טיסה שניתנה מאת מדינת הרישום של כלי הטיס לפי סעיף 31 לאמנה ובהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 8 לאמנה. תעודה זו מבטיחה כי כשירותו האווירי הנמשכת של כלי הטיס נשמרת ברמה בין-לאומית מקובלת; בפסקה (4) מוצע לקבוע את החובה שלפיה לכלי הטיס תהיה תעודה תקפה המקבילה לתעודת רישום שניתנה מאת מדינת הרישום של כלי הטיס בהתאם לאמות המידה המחייבות שנקבעו בנספח 16 לאמנה. תעודה זו קובעת את דירוג הרעש של כלי הטיס על פי התקינה הבין-לאומית המחייבת; בפסקה (5) מוצע לקבוע את החובה שלפיה יהיו בידי מפעיל כלי טיס בהפעלה מסחרית רישיון הפעלה אווירית וכן מפרטי הפעלה המשויכים לרישיון, שניתנו מאת מדינת המפעיל, בהתאם

(2) להפעיל כלי טיס זר גם אם התעודה המקבילה לתעודת כושר טיסה שניתנה לגבי כלי הטיס ניתנה שלא בהתאם לדרישות אמות המידה המחייבות הקבועות בסעיף קטן (ב)(3), ובלבד שכל סטייה מהדרישות האמורות צוינה בתעודה האמורה או בדרך אחרת המקובלת על המנהל, והמנהל שוכנע כי תישמר בטיחות התעופה ברמה מקובלת.

(ד) על אף הוראות סעיפים קטנים (א) ו-(ב), הודיעה מדינת המפעיל או מדינת הרישום לארגון התעופה הבין-לאומי על הבדל בין הדין החל באותה מדינה לבין הוראה באמות המידה המחייבות החלה בהתאם להוראות סעיף קטן (א), רשאי המנהל, לבקשת מפעיל כלי הטיס הזר, להתיר לו לקיים אמצעים חלופיים להוראה האמורה, אם שוכנע כי האמצעים החלופיים יבטיחו שמירה על בטיחות התעופה ברמה שוות ערך לזו המושגת בקיום ההוראה האמורה, וכי הדבר אינו נוגד את האינטרס הציבורי.

ד ב ר י ה ס ב ר

שוכנע כי תישמר רמת בטיחות התעופה ברמה מקובלת. בהקשר הזה יצוין כי מאחר שהכוונה היא לאפשר, במקרים מסוימים, גם הטסת כלי טיס תקול, מוצע כי אמת המידה למתן היתר להפעלת כלי הטיס תהיה שמירת בטיחות התעופה ברמה מקובלת, ולא ברמה שוות ערך לזאת המושגת בעמידה בהוראות אמות המידה המחייבות.

יצוין כי אם כלי הטיס הזר יופעל בשטח ישראל עם צוותי אוויר שרישום אינו עומד בדרישות נספח 1 לאמנה או עם תעודת כושר טיסה לא סטנדרטית, וזאת בלא היתר מאת המנהל כאמור, הרי שהאכיפה כלפיו תהיה בשל הפרת סעיף 142(ב)(1) או (3), לפי העניין, או באכיפה חלופית לפי פסקאות (א30) ו-(ב30) המוצעות לסעיף 147, לפי העניין.

לסעיף קטן (ד)

בסעיף 38 לאמנה נקבע כי כאשר מדינה חברה מוצאת זאת בלתי מעשי (impracticable) לצייט לאמת מידה מחייבת הקבועה בנספחי האמנה באופן מלא, או שהיא מוצאת כי הכרחי (deems it necessary) לאמץ תקנות או פרקטיקות השונות מהתקינה הבין-לאומית הבסיסית המחייבת, היא נדרשת להודיע ל-ICAO על הבדל (difference) בין דיניה הפנימיים לבין התקינה הבין-לאומית המחייבת, ומועצת ICAO מחייבת למסור לכל המדינות החברות מידע זה. מנגנון זה נועד להבטיח שקיפות לגבי מידת ההתאמה של הדינים הלאומיים לתקינה הבין-לאומית הבסיסית המחייבת, ולאפשר לכל אחת מן המדינות החברות לשקול אם להתיר בשטחה פעולה של כלי טיס ממדינות שאינן מקיימות את התקינה הבין-לאומית הבסיסית המחייבת, וכן אם להתיר לכלי טיס הרשומים אצלה לפעול בשטחן של מדינות כאמור. יצוין כי כלל המדינות החברות, וכך גם ישראל, מדווחות על הבדלים בהיקף מסוים, שכן לא כל התקינה ישימה

נכנס. לפיכך, מוצע להסמיך את המנהל, לבקשת מפעיל כלי טיס זר, להתיר לו להפעיל את כלי הטיס הזר גם בלי שיעמוד באמות המידה המחייבות שנקבעו בנספחי האמנה לעניין החובות הנוגעות לרישיון או תעודה רפואית של איש צוות, או לתעודת כושר טיסה, כמפורט להלן:

לגבי רישיון או תעודה רפואית של איש צוות (פסקה (1) המוצעת) – מוצע לאפשר את הגעתם לישראל של צוותי אוויר שרישום אינו עומד בדרישות נספח 1 לאמנה (למשל, טייסים של כלי טיס ספורטיביים שרישום על פי רוב אינו לפי דרישות האמנה, בשל פשטות הטיסה שלגביה הם מוסמכים). לשם כך, מוצע להסמיך את המנהל להתיר למפעיל כלי הטיס הזר להפעילו כשמוצב בו איש צוות שבידיו רישיון או תעודה רפואית שניתנו שלא בהתאם לאמות המידה המחייבות, ובלבד שכל סטייה מהדרישות האמורות צוינה ברישיון או בתעודה שבידו, לפי העניין, והמנהל שוכנע כי תישמר רמת בטיחות התעופה ברמה שוות ערך לזו המושגת בקיום הדרישות האמורות;

לגבי תעודת כושר טיסה (פסקה (2) המוצעת) – מוצע לאפשר את הגעתם לישראל של כלי טיס שאינם בעלי תעודת כושר טיסה שניתנו בהתאם לנספח 8 לאמנה (למשל, כלי טיס המשמשים בתעופה הספורטיבית שאין לגביהם תקינה בין-לאומית מחייבת, או מקרה שבו כלי טיס זר שנמצא בישראל נפגע, ויש להטיס אותו למכון בדק מחוץ לישראל לשם תיקונו והחזרתו לכשירות אווירית אף על פי שאינו עומד בכללי הכושר האווירי החלים לגביו). לשם כך, מוצע להסמיך את המנהל להתיר למפעיל כלי הטיס הזר להפעילו גם את התעודה המקבילה לתעודת כושר טיסה שניתנה לגבי כלי הטיס, ניתנה שלא בהתאם לדרישות אמות המידה המחייבות, ובלבד שכל סטייה מהדרישות האמורות צוינה בתעודה האמורה או בדרך אחרת המקובלת על מנהל רשות התעופה האזרחית, והוא

(ה) לא חלות, לפי הוראות סעיף קטן (א), הוראות האמנה ואמות המידה המחייבות, על כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, על הפעלתו, על המפעיל האווירי שלו או על איש צוות בו, יחולו באותו עניין הוראות חוק זה בשינויים המחויבים ובשינויים אלה:

(1) על אף הוראות סעיפים 2, 6, 17, 56, 63, 64 ו-74 – רשאי המנהל להכיר ברישיון או בתעודה שניתנו מאת מדינת הרישום ולעניין סעיפים 17, 74 – שניתנו מאת מדינת המפעיל, כשווי ערך לרישיון או לתעודה הנדרשים לפי הסעיפים האמורים, אם שוכנע כי תישמר בטיחות התעופה ברמה שוות ערך לזו המושגת בקיום ההוראות לפי חוק זה;

דברי הסבר

– מתן שירותי צילום באמצעות כט"מ (כאמור). נוסף על כך, לא קיימת תקינה בין-לאומית מחייבת לגבי הפעלה מסחרית של בלון ודאון, שכן גם הפעלות אלה הן יותר מקומיות באופיין (אך כן קיימת תקינה בין-לאומית לגבי רישוי צוות האוויר, לעניין רישום כלי הטיס וסימונם, ולעניין כשירות אווירית של חלק מהכלים (כאמור)). בהתבסס על הוראות התקינה האירופית בנושא זה, ובמטרה למנוע מצב של "וואקום" אסדרתי לגבי הפעלה כאמור ופגיעה בטיחות הטיסה כתוצאה מכך, מוצע לקבוע כי במקרה כאמור על הפעלת כלי הטיס הזר בשטח ישראל יחולו ההוראות שלפי חוק הטיס. לגבי הפעלות מסחריות, הדבר אף יבטיח תחרות בתנאים שווים עם מפעילים אוויריים ישראלים. עם זאת, החלת החוק במלואו בחלק מהמקרים אינה ישימה ובחלק מהמקרים תטיל נטל כבד על המפעילים האוויריים הזרים. כך לדוגמה, תעודת כושר טיסה ישראלית ניתנת רק לכלי טיס ישראלי. לפיכך, החלת דרישת סעיף 63 לחוק (דרישת תעודת כושר טיסה מאת מנהל רשות התעופה האזרחית) אינה ישימה, שכן משמעותה חיוב הכלי לעבור מהרישום הזר לרישום ישראלי. דוגמה נוספת: דרישת רישיון הפעלה אווירית ישראלי למחזיק רישיון הפעלה אווירית זר מאת מדינת המפעיל, מהווה נטל בירוקרטי כפול. לפיכך, מוצע בפסקה (1) להתיר למנהל רשות התעופה האזרחית להכיר ברישיונות ותעודות שניתנו על ידי מדינת המפעיל או מדינת הרישום, לפי העניין, כחלופיים לרישיונות ותעודות הנדרשים לפי החוק, אם הוא שוכנע כי יהיה בכך לקיים בטיחות ברמה שוות ערך לזו המושגת באמצעות הדין הישראלי. מכך נובע כי המנהל לא יכיר ברישיונות ותעודות של כלי טיס הרשומים במדינה שהאסדרה הבטיחותית שלה שונה משמעותית, מקילה או דלה לעומת ההוראות לפי חוק הטיס החלות באותו נושא. נוסף על כך, בקבלת תעודה או רישיון זרים כשווי ערך, יש צורך "לקבל" גם את האסדרה הנלווית אל התעודה או הרישיון, הקשורה לשמירת תוקפם המתמשך. כך למשל, קבלת תעודת כושר טיסה מחייבת גם קבלת האסדרה החלה בתחום התחזוקה המבוצעת לכלי הטיס: תוכניות התחזוקה הישימות לגבי, זהות הגורם הנותן לו שירותי בדיק, רישוי בני האדם המוסמכים לשחררו לטיסה אחרי ביצוע פעולות בדיק וכדומה.

או רלוונטית בכל המדינות. לפיכך, מוצע לקבוע מנגנון שיאפשר הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, גם כאשר לא מתמלאות לגביו, לגבי הפעלתו, לגבי המפעיל האווירי שלו או לגבי איש צוות שבו ההוראות באמנה או באמות המידה המחייבות, או כאשר הרישיונות והתעודות הנדרשים להפעלתו לא ניתנו בהתאם לתקינה הבין-לאומית הבסיסית המחייבת. בהתבסס על התקינה האירופית בעניין תחולת דיני התעופה האירופיים על כלי טיס זר המופעל בשטח, מוצע להסמיך את המנהל להתיר הפעלת כלי טיס זר כאמור בישראל, וזאת בכפוף לתנאים האלה: ראשית, כי המדינה הרלוונטית (מדינת המפעיל לגבי רישיון ההפעלה האווירית ומדינת הרישום לגבי שאר התעודות) הודיעה ל-ICAO על הבדל מההוראות התקינה הבין-לאומית. תנאי זה מבטיח כי רשות התעופה האזרחית של המדינה החברה מבצעת בקרה אפקטיבית לגבי עמידתה בתקינה הבין-לאומית המחייבת; שנית, כי המפעיל האווירי הציג למנהל רשות התעופה האזרחית אמצעים חלופיים לקיום הוראות התקינה הבין-לאומית כאמור והמנהל שוכנע כי האמצעים החלופיים שינקוט המפעיל ישמרו על בטיחות, סדירות ויעילות התעופה האזרחית, ברמה שוות ערך לזו המושגת בקיום התקינה הבין-לאומית המחייבת. בכך יובטח האינטרס הציבורי הראשי המוגן על ידי חוק הטיס – בטיחות הטיסה; שלישית, כי הדבר אינו נוגד את האינטרס הציבורי (למשל, אינו מהווה תחרות לא הוגנת עם מפעילים אוויריים ישראלים).

לסעיף קטן (ה)

מטבע הדברים, פעילותו של ICAO מכוונת פחות לגבי הפעלות פנים-ארציות, ואלה נבחנות על ידו בעיקר בראי ההשפעה שלהן על התעופה הבין-לאומית. משכך, יש תחומי טיס שבהם לא קיימת כלל תקינה בין-לאומית, ובעיקר בסוגי הפעלות אלה: הפעלת כלי טיס ב"עבודות אוויר" (aerial work) – הפעלה מסחרית שאינה תובלת נוסעים ומטען, כגון הוראת טיס, צילומי אוויר, הפעלה חקלאית, כיבוי אש, הצנחת צנחנים, עבודות מטען חיצוני באמצעות מטוסים וכדומה. בתחום זה כלולה גם הפעלה מסחרית של כלי טיס ממונע מוטס מרחוק ("כטמ"מ") (למשל

(2) הכיר המנהל ברישיון או בתעודה לפי פסקה (1) –

(א) לא יחולו על בעל הרישיון או התעודה הוראות סעיפים 6, 9, 11, 23 עד 25, 46, 56, 62, 63(ד), 67(א)(2) ו-(ב) עד (ד), 68 – למעט לעניין ציוד ניווט, תקשורת ועקיבה, 69 ו-70, החלות לעניין בעל רישיון או תעודה שווי ערך שניתנו לפי חוק זה, ויחולו באותם עניינים דיני מדינת הרישום;

(ב) לא יחולו על בעל הרישיון או התעודה הוראות סעיפים 19 למעט לעניין ציוד ניווט, תקשורת ועקיבה, ו-139, החלות לעניין בעל רישיון או תעודה שווי ערך שניתנו לפי חוק זה, ויחולו באותם עניינים דיני מדינת המפעיל;

(3) הפעיל אדם כלי טיס זר בשטח ישראל שלא בהתאם לתנאי רישיון או תעודה שהוכרו לפי פסקה (1) או שלא בהתאם לדיני מדינת הרישום או מדינת המפעיל החלות לגבי לפי פסקה (2), יראו אותו לעניין פרקים ט' ו-י' כמי שהפר תנאי מתנאי רישיון או תעודה שווי ערך הניתנים לפי חוק זה;

(4) על אף הוראות פסקה (1), הוקנתה באמנה בין לאומית שישראל צד לה זכות להפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל, ועל פי דיני מדינת הרישום או מדינת המפעיל של כלי הטיס הזה, הפעלתו אינה טעונה רישיון או תעודה שווי ערך לאלה הנדרשים לפי הסעיפים המנויים בפסקה (1), רשאי המנהל, לבקשת מפעיל כלי הטיס הזר להתיר לו לקיים אמצעים חלופיים אם שוכנע כי אמצעים אלה יבטיחו שמירה על בטיחות התעופה, ברמה שוות ערך לזו המושגת באמצעות קיום הרישיון או התעודה.

ד ב ר י ה ס ב ר

כמי שפועל בניגוד לתנאי הרישיון או התעודה הישראליים שהיו אמורים להינתן לו בהקשר זה. זאת באופן שיאפשר אכיפת ההפרה הן בהליך פלילי לפי סעיף 142 לחוק והן בדרך של הטלת עיצום כספי לפי ההפרות המתאימות סעיפים 146 עד 149 לחוק.

בפסקה (4), בדומה להסדר האירופי המקביל, מוצע להסמיך את המנהל להתיר הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל תוך שהוא מקיים אמצעים חלופיים לרישיון או תעודה הנדרשים לפי חוק הטיס, אם הדבר מתחייב מאמנות אחרות שישראל צד להן, ובכך לייצר הסדר שאינו פוגע בזכויות של מדינות חברות לפי אותן אמנות אחרות. כך למשל אם ישראל תסכים, במסגרת אמנת תעופה עם מדינה אחרת אשר דינה אינם מחייבים רישיון הפעלה אווירית לעבודות אוויר (כדוגמת ארצות הברית), כי ביצוע עבודות אוויר על ידי כלי טיס הרשום באותה מדינה

בפסקה (2) מוצע לקבוע כי משאושרו רישיון או תעודה כשווי ערך כאמור בפסקה (1), לא יחולו על בעל הרישיון הוראות חוק הטיס החלות על בעל רישיון או תעודה כאמור שהם ישראלים, כמפורט בפסקה, אלא יחולו דיני מדינת הרישום או דיני מדינת המפעיל, לפי העניין. מוצע להחריג את נושא ציוד הניווט, התקשורת והעקיבה, שכן על פי התקינה הבין-לאומית, בנושאים אלה יחול הדיון החל במרחב האווירי הרלוונטי, ובעניינינו – חוק הטיס.

בפסקה (3) מוצע לקבוע חוקה שלפיה אם כלי טיס זר הופעל בשטח ישראל בניגוד לתנאי התעודה או הרישיון הזרים שהוכרו על ידי המנהל חלק הרישיון או התעודה הישראליים (לפי פסקה (1) המוצעת), או שלא בהתאם לדיני מדינת הרישום או דיני מדינת המפעיל שהוחלו לגבי לפי אותה פסקה חלק הוראות חוק הטיס, יראו אותו

(ו) על אף הוראות סעיף קטן (ה), הוראות חוק זה לא יחולו על כלי טיס זר המופעל לשם ביצוע פעולות כיבוי אש, חיפוש או הצלה על פי הזמנת ממשלת ישראל, בהיותו בשטח ישראל, על הפעלתו של כלי טיס כאמור, על המפעיל האווירי שלו ועל איש צוות בו, ורשאי המנהל להתנות את הפעלת כלי הטיס כאמור בתנאים הדרושים לשם הבטחת בטיחות התעופה, שלום הציבור והגנת סביבה.

(ז) השר רשאי לקבוע הוראות ותנאים לגבי הפעלה דרך קבע של כלי טיס זר בשטח ישראל.

ד ב ר י ה ס ב ר

וזו לשונו של סעיף 173 לחוק, שמוצע להחליף:

173. תחולה על כלי טיס זר בהיותו בישראל

(א) ההוראות לפי חוק זה יחולו לגבי כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל וכן לגבי מפעיל אווירי של כלי טיס כאמור ואיש צוות באותו כלי טיס, והכל בכפוף להוראות אלה:

(1) על אף האמור בסעיפים 2 ו-6, אדם רשאי למלא תפקיד כאמור בסעיף 2, בכלי טיס זר הרשום במדינה חברה, אם בידו רישיון לכך וכן תעודה מקבילה לתעודה רפואית, שניתנו או שאושרו בידי הרשות המוסמכת לכך במדינת הרישום של כלי הטיס, ולפי האמור ברישיונו ובתעודה הרפואית שבידו נתקיימו לגבי אמות המידה המחייבות שקבע ארגון התעופה הבין-לאומי לפי סעיף 37 לאמנה, החלות לגבי בעל תפקיד מאותו סוג; המנהל רשאי לאשר מילוי תפקיד בכלי טיס כאמור גם אם לא נתקיימו אמות המידה האמורות, ובלבד ששוכנע כי נשמרת רמת בטיחות ברמה שוות ערך לזו המושגת בקיום אמות מידה כאמור;

(2) על אף האמור בסעיף 17, מפעיל אווירי שמדינת המפעיל שלו אינה מדינת ישראל רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר בהפעלה מסחרית, אם בידו רישיון לכך שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל שלו, ובהתאם לתנאי אותו רישיון;

(3) הוראות סימן ד' לפרק ב' לא יחולו, ולעניין ביצוע פעולות בדיקת תחזוקה קלה בכלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, יחולו דיני מדינת הרישום שלו;

(4) על אף האמור בסעיף 56, אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם בידו תעודת רישום שניתנה לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת הרישום של כלי הטיס;

(5) על אף האמור בסעיף 62(א), אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם קבועים על כלי הטיס סימני לאומיותו ורישומו לפי דיני מדינת הרישום שלו;

בשטחה של ישראל אינו טעון רישיון הפעלה אווירית, הרי שהוראות האמנה כאמור יגברו על הדרישה לפי סעיף 17 לחוק הטיס, שלפיה הפעלה מסחרית לביצוע עבודות אוויר בשטח ישראל על ידי כלי טיס זר מחייבת רישיון הפעלה אווירית. הדבר יאפשר פתיחת שווקים זרים לתעשיית התעופה הישראלית, גם במדינות שדיני הטיס שלהן שונים ממדינת ישראל.

לסעיף קטן (ו)

מוצע להתיר את הפעלתו של כלי טיס זר בשטח ישראל לצורך כיבוי אש או פעולות חיפוש והצלה, על פי הזמנת ממשלת ישראל, גם אם אינו ממלא את הוראות חוק הטיס או תקנות לפיו לגבי הפעלות מסוג זה. כך לדוגמה, בעת חירום (כגון השרפה הגדולה ביערות הכרמל שאירעה בחודש דצמבר 2010), תתאפשר הפעלת כלי טיס זר שהגיע לסייע בפעולות הכיבוי או ההצלה, אף אם אינו עומד בכל הוראות התקנות לפי חוק הטיס, שכן במקרה זה יש לאזן בין הצורך לשמור על בטיחות הטיסה לבין צורך דחוף של הצלת חיי אדם ורכוש. לצד זאת, מוצע להסמיך את המנהל להתנות את ההפעלה כאמור בתנאים לשם הבטחת בטיחות ההפעלה, שלום הציבור והסביבה – למשל חיוב נוכחותו של איש צוות אוויר דובר עברית בתא הטיס, חובה לציית להוראות תעבורה אווירית והוראות יחידת ניהול תעבורה אווירית (נת"א), וכדומה.

לסעיף קטן (ז)

מוצע לשמר את ההסדר הקיים כיום בסעיף 173(ב) ולהסמיך את שר התחבורה לקבוע תקנות בעניין הפעלה דרך קבע של כלי טיס זר בשטח ישראל. תקנות הקובעות הגבלות בנושא זה נדרשות לשם הבטחת בטיחות ההפעלה, שכן זה מצב דברים שבו באופן קבוע ומתמשך כלי הטיס הזר מצוי הרחק ממדינת הרישום שלו, האחראית לפיקוח על כשירותו האווירית וכשירות צוות האוויר שלו, ובעניין כלי טיס המופעל בהפעלה מסחרית – ממדינת המפעיל שלו האחראית לרישוי של המפעיל האווירי ופיקוח עליו, ומשכך הוא עלול להימצא בתת-פיקוח.

(1) בסעיף קטן (א), במקום "בין מדינת ישראל לבין מדינה חברה" יבוא "בין הרשות לבין רשות תעופה אזרחית של מדינה חברה";

ד ב ר י ה ס ב ר

באמצעות מפעיל אווירי שמדינת המפעיל שלו אינה מדינת ישראל, ובידו רישיון מקביל לרישיון הפעלה אווירית שניתן לו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת המפעיל שלו;

(14) בסעיף 144, בהגדרה "הסכום הבסיסי", בפסקה (4) שבה, במקום "בעל רישיון הפעלה אווירית" יקראו "מפעיל אווירי של כלי טיס זר בהפעלה מסחרית";

(15) הוראות פרק י' לא יחולו על איש צוות בכלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל.

(ב) השר רשאי לקבוע הוראות ותנאים לגבי הפעלה דרך קבע של כלי טיס זר בשטח ישראל.

סעיף 11 סעיפים 17 ו-18 לאמנה קובעים כי לכלי טיס ניתנת הלאומיות של המדינה שבה הוא רשום (מדינת הרישום) ובר בברד אוסרים "רישום כפול". לפי סעיפים 12, 30, 31 ו-32 לאמנת שיקגו, מדינת הרישום של כלי טיס נושאת באחריות לפיקוח על הפעלתו של כלי הטיס, לכשירו האווירי של כלי הטיס ולכשירותם של אנשי צוות האוויר המפעילים אותו. סעיף 12 לאמנה קובע את חובת מדינת הרישום להבטיח כי כלי הטיס הלאומיים שלה מציינים לחוקי האוויר החלים; סעיף 30 לאמנה קובע את חובת הרישוי של מכשיר הרדיו שנושא כלי הטיס, וכן את החובה כי למפעיל יהיה רישיון מתאים, מאת מדינת הרישום; סעיף 31 לאמנה קובע כי לכל כלי טיס תינתן תעודת כושר טיסה מאת מדינת הרישום, וסעיף 32(a) קובע את חובת הרישוי של הטייס וצוות האוויר, על ידי מדינת הרישום. סעיף 83bis לאמנת שיקגו מאפשר למדינות החברות להתקשר ביניהן בהסכם לשם העברת החובות והאחריות של מדינת הרישום כאמור לעיל למדינת המפעיל (להלן – הסכם 83bis) כולן או מקצתן. הסכם 83bis נועד לתת מענה למצב שבו כלי טיס הרשום במדינה אחת (מדינת הרישום) מופעל על ידי מפעיל אווירי של מדינה שנייה (מדינת המפעיל), הרחק ממדינת הרישום, באופן המקשה על מדינת הרישום ליישם את אחריותה לכשירות האווירית הנמשכת של כלי הטיס, לפיקוח על צוותי האוויר שבו וכדומה. תוקפו של הסכם 83bis כלפי מדינה שלישית מותנה בפרסום קיומו של הסכם כזה בקרב המדינות העשויות להיות מושפעות ממנו, אם בצורה של יידוע פרטני ואם בצורה של הודעה למועצת ICAO על קיום הסעיף.

(6) סעיף 62(ב) לא יחול על כלי טיס זר בהיותו בשטח ישראל, ולעניין זה יחולו דיני מדינת הרישום שלו;

(7) על אף האמור בסעיף 63, אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם בידו תעודה מקבילה לתעודת כושר טיסה שניתנה מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת הרישום של כלי הטיס, ולפי האמור בתעודה המקבילה נתקיימו לגבי אותו כלי טיס אמות המידה המחייבות שקבע ארגון התעופה הבין-לאומי לפי סעיף 37 לאמנה, החלות לגבי כשירות אווירית של כלי טיס מאותו סוג; המנהל רשאי לאשר הפעלת כלי טיס כאמור, גם אם לא נתקיימו אמות המידה האמורות, ובלבד ששוכנע כי נשמרת רמת בטיחות שוות ערך לזו המושגת בקיום אמות מידה כאמור;

(8) על אף האמור בסעיף 64, אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם בידו תעודה המקבילה לתעודת רישום שניתנה מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת הרישום של כלי הטיס; אין בהוראות פסקה זו כדי לגרוע מהוראות שנקבעו לפי סעיף 66;

(9) על הפעלת כלי טיס זר בשטח ישראל לא יחולו הוראות סעיפים 67, 68 ו-69, ואולם לא יפעיל אדם כלי טיס זר בשטח ישראל, אלא אם כן הוא במצב כשיר לטיסה, והוראות מדינת הרישום של אותו כלי טיס יחולו בעניינים המנויים באותם סעיפים;

(10) על אף האמור בסעיף 70, אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם מאיישים את כלי הטיס אנשי צוות במספר ובתפקידים כנדרש לפי דיני מדינת הרישום של כלי הטיס;

(11) על אף האמור בסעיף 71(א)(1) עד (3), (5) ו-6), אדם רשאי להפעיל בשטח ישראל כלי טיס זר אם מצויים בכלי הטיס מסמכים מקבילים לאלה המנויים באותו סעיף, שניתנו מאת הרשות המוסמכת לכך במדינת הרישום של כלי הטיס;

(12) על אף האמור בסעיף 71(ב), אדם רשאי לשמש כאיש צוות בכלי טיס בשטח ישראל בתפקיד כאמור בסעיף 2, ורשאי מפעיל אווירי להתיר לו לשמש כאיש צוות כאמור, אם אותו אדם נושא עמו את הרישיונות והתעודות המתאימים כאמור בפסקה (1);

(13) על אף האמור בסעיף 74(א), אדם רשאי להוביל חומר מסוכן בשטח ישראל בכלי טיס זר, או למסור חומר מסוכן להובלה כאמור, אם ההובלה מתבצעת

"(ג) נחתם הסכם בין רשויות תעופה אזרחיות של מדינות חברות בהתאם להוראות סעיף 83bis לאמנה, ולפיו הסמכויות והחובות בעניינים המפורטים באותו סעיף מועברות, כולן או חלקן, ממדינת הרישום למדינת המפעיל, וניתן להסכם תוקף כלפי מדינת ישראל לפי הוראות אותו סעיף, יראו את מדינת המפעיל של כלי טיס הכלול בהסכם כמדינת הרישום שלו לעניין הדין החל בעניינים המוסדרים בהסכם."

ד ב ר י ה ס ב ר

כלפי ישראל במנגנון כאמור, יראו את מדינת המפעיל של כלי הטיס הכלול בהסכם כמדינת הרישום שלו, באותם עניינים הכלולים בהסכם. נוסף על כך, מוצע לתקן את סעיף קטן (א) כך שיובהר כי מדובר בהסכם שנחתם בין רשויות תעופה אזרחיות כפי הנוהג והמקובל כיום בעולם (זהו הסכם פרטני, המתייחס לכלי טיס מסוים, ומגדיר את חלוקת תפקידי הפיקוח בין רשויות התעופה האזרחיות בנושאים השונים. לפיכך, הוא במהותו נוהל עבודה מוסכם בין רשויות תעופה ואינו אמנה בין-לאומית, הטעונה אשרור בהליכים המקובלים לכריתת אמנות בין-לאומיות).

הוראות סעיף 83bis עוגנו בחוק הטיס בסעיף 176. במבדק שנערך בישראל מטעם ICAO בשנת 2014 נמצא כי עיגון הסעיף בחוק העיקרי לוקה בחסר: סעיף 176 לחוק מתמקד בהסדרים שמדינת ישראל היא צד להם, אך אינו מתייחס להסכמים בין שתי מדינות אחרות ולהכרה הנדרשת של ישראל בהסכמים אלה ומשמעות הכרה זו, כאשר כלי הטיס מושא ההסכם מגיע לישראל. לפיכך, מוצע להוסיף את סעיף קטן (ג) ולקבוע בו כי משנחתם הסכם כאמור בין שתי רשויות תעופה אזרחיות של מדינות חברות ("מדינה חברה" מוגדרת בסעיף 1 כמדינה זרה שהיא צד לאמנה, כלומר לא כולל ישראל), אשר ניתן לו תוקף

